

1500440-06.2022.8.26.0533

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2026707/2022 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 22718422 - DEL.POL.PLANTÃO

S.BARB.DOESTE, 157/22/925 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 2026707 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

1ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, 40, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500440-06.2022.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500440-06.2022.8.26.0533

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2026707/2022 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 22718422 - DEL.POL.PLANTÃO

S.BARB.DOESTE, 157/22/925 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 2026707 - 01º D.P. SANTA

BARBARA DOESTE, 157/22/925 - 01º D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROGER APARECIDO SILVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos,

ROGER APARECIDO SILVEIRA, com dados qualificativos a fls.21, está sendo processado por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11. 343/2006 porque no dia 30 de janeiro de 2022, por volta das 22h20, na Rua Hilda Heleno de Oliveira, em frente ao nº 80, no Conjunto Habitacional Roberto Romano, nesta cidade, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 37 (trinta e sete) porções de Cannabis sativa L, popularmente conhecida por maconha, com cerca de 58,0 gramas; 26 (vinte e seis) porções de "crack", com cerca de 6,0 gramas; 27 (vinte e sete) porções de cocaína, com cerca de 20,0 gramas; bem como, guardava e ocultava, também para fins de entrega a consumo de terceiros, 05 (cinco) fracos de "lança perfume", com cerca de

90 ml; 56 (cinquenta e seis) porções de cocaína, com cerca de 40,0 gramas; 49 (quarenta e nove) porções de "crack", com cerca de 11,0 gramas; e, 113 (cento e treze) porções de "maconha", com cerca de 170,0 gramas (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 12/13 e laudo de exame toxicológico de fls. 80/83), fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo foi apurado, o denunciado obteve, por meios ainda não esclarecidos, a posse das drogas descritas acima, para entrega a consumo de terceiros, sendo certo que, no dia dos fatos, estava em frente ao Conjunto Habitacional Roberto Romano, mais precisamente em frente ao Bloco 80, na posse de parte da droga, ao passo que o restante os entorpecentes, ocultou sobre uma telha de zinco existente no local.

Ocorreu que guardas municipais estavam em patrulhamento de rotina pelo local, quando, no endereço acima referido, avistaram o autuado sentado debaixo de uma cobertura de zinco, aparentando ser um "ponto de ônibus" e deliberaram abordá-lo.

Em seguida, os guardas realizaram a revista pessoal e, em poder do autuado, mais precisamente no interior de sua bermuda, encontraram um saco plástico contendo 37 porções de "maconha", 26 pedras de crack, 27 porções de cocaína e, no bolso dele, a quantia de R\$ 180,00 em espécie.

Em continuação, os agentes localizaram, sobre a cobertura de zinco, uma pochete contendo em seu interior 05 frascos de "lança perfume", 56 porções de cocaína, 49 pedras de crack e 113 porções de "maconha", todas com as mesmas características das substâncias entorpecentes encontradas com o autuado.

Questionado pelos guardas municipais, ROGER alegou que um desconhecido teria deixado as drogas com ele para guardar e que receberia 05 pedras de crack como pagamento. Porém, interrogado pela D. Autoridade Policial, optou em permanecer em silêncio (fls. 16).

O acusado foi notificado (fls. 131) e apresentou defesa preliminar (fls. 100/102). A denúncia foi recebida em 03 de maio de 2022 (fls. 132) e o réu foi citado (fls. 143). Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas em comum, interrogando-se o acusado ao final.

Alegações finais orais do Ministério Público e da Defesa.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares pendentes de apreciação.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou cabalmente comprovada, conforme se depreende do auto de prisão em flagrante a fls. 05, boletim de ocorrência a fls. 06/08, auto de apreensão e exibição a fls. 12/13 e laudo de exame químico-toxicológico a fls. 80/83, o qual restou positivo para cocaína e maconha, e pela prova oral colhida nos autos.

A autoria também é certa.

O guarda municipal Ailton Sandrin disse que, na data dos fatos, fazia patrulhamento pelo bairro Romano e ao acessar a Rua Hilda, perto do bloco 80, viram uma pessoa em atitude suspeita em local conhecido pela traficância ilícita. Ao notar a presença da viatura, o réu ficou nervoso. Em revista pessoal, localizaram dinheiro e um pacote contendo 37 buchas de maconha, 26 pedras de crack e 27 pinos de cocaína,

dentro da bermuda, assim como dinheiro. Indagado, ele disse que um desconhecido deixou aquelas drogas em seu poder em troca de cinco pedras de crack. Em outro local perto do réu, encontraram mais drogas dentro de uma pochete, quais sejam, 56 pinos de cocaína, 49 porções de crack e 113 de maconha. Também havia frascos de lança perfume vazios. Indagado novamente, ele disse que desconhecia as drogas localizadas naquela pochete. As embalagens dos entorpecentes eram todas semelhantes. Não encontrou indícios de que ele era usuário (mídia).

O guarda municipal Edmilson dos Santos Maria esclareceu que estavam em patrulhamento pelo bairro Romano. Ao acessar a rua em questão, em local conhecido pela traficância, viram o acusado parado embaixo de uma cobertura. Ao ver a viatura ele ficou nervoso. Em busca pessoal localizaram um saco plástico contendo 37 buchas de maconha, 26 pedras de crack e 27 pinos de cocaína, dentro da bermuda, assim como dinheiro. Indagado, ele disse que um desconhecido deixou o material em troca de pedras de crack. Fizeram varredura e na cobertura de onde o réu estava encontraram uma pochete contendo 56 pinos de cocaína, 49 de crack e 113 porções de maconha. As drogas encontradas com o réu e na cobertura eram todas semelhantes. Também havia frascos de lança perfume vazios. Não conhecia o acusado de outras abordagens. Não encontrou indícios de que ele era usuário. O réu chegou a falar a eles que era usuário (mídia).

O acusado, durante seu interrogatório, disse que tem 30 anos. Estava desempregado. Vendia panos de prato. Estava usando muitas drogas. Sua mulher pediu medidas protetivas contra ele. Foi numa biqueira e pediu drogas. Queria pagar depois. O rapaz da biqueira falou que iria dar cinco pedras de crack a ele. Colocou na cintura as drogas entregues e o dinheiro. Estava esperando o rapaz quando viu a viatura vindo de longe. Ficou sossegado esperando os guardas. Foi abordado. Disse que é usuário de drogas. Não ficou sabendo dos entorpecentes encontrados na cobertura, que estavam numa pochete. Só tinha as drogas encontradas em seu poder (mídia).

Pela prova oral colhida nos autos, entendo devidamente comprovada a autoria delitiva com relação ao réu, fundada com base nos depoimentos prestados, nas condições de armazenamento da droga, e pelo laudo pericial (fls.80/83), o qual constatou que o material apreendido é cocaína, maconha e crack.

Em que pese a alegação do acusado, estou convencido de que o réu estava na posse dos entorpecentes para fins de tráfico de drogas, pois os relatos dos guardas municipais são uníssomos, coerentes, seguros e isentos, não se observando, em nenhum momento, que eles inventarem uma história apenas com o objetivo de prejudicá-lo.

Presume-se que estes agentes sejam homens sérios, dedicados e fiéis cumpridores da lei, dedicados ao difícil ofício de combater a criminalidade local. Para contrapor tal presunção, não bastam meras alegações infundadas; necessário prova concreta e robusta da injustiça da prisão, ou mesmo elementos suficientes que pudessem causar a dúvida no julgador, o que sequer existe nestes autos.

Neste cenário, com tranquilidade reconheço a validade e a importância dos depoimentos de guardas civis municipais para fundamentar a condenação criminal, pois inexistem elementos para considerá-los indignos.

Nesse sentido, a jurisprudência é farta:

“PROVA - Testemunha - Crime de tráfico de entorpecentes - Depoimento prestado por policiais - Validade - Presunção de que, no desempenho de suas funções, agem escorreitamente - A circunstância de ser policial a testemunha não afeta (positiva ou negativamente) o valor probante de sua palavra - Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição - Afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade, segundo os critérios ordinariamente aplicados - Recurso parcialmente provido”.

(Apelação Criminal n. 993.07.105623-5 - Sumaré - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Souza Nery - 06.08.08 - V.U. - Voto n. 13111).

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (STF, HC nº 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello). “TJSP. Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição” (RT 614/275).

Frise-se, ademais, que para a caracterização do delito de tráfico de entorpecentes basta a ocorrência de uma das condutas descritas no caput do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, in verbis: “importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

Noto que o acusado trazia consigo variada quantidade e diversidade de drogas, cuja conduta se adequa perfeitamente ao tipo penal, não havendo nenhuma causa que exclua o crime ou o isente de pena.

Sendo assim, diante do conjunto probatório coerente e robusto, formado pelas circunstâncias de armazenamento da droga, do local e horário da abordagem, de espécies variadas - maconha, cocaína e crack, conforme laudo de fls. 80/83 - e do dinheiro sem comprovação da origem, entendo bem comprovada a prática do crime de tráfico de drogas pelo réu, não havendo que se falar em desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei de Drogas.

A condenação é medida que se impõe.

Passo, então, a dosar a pena.

Primeira fase: atenta aos critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu ostenta condenações criminais transitadas em julgado que caracteriza reincidência (fls. 112/115), o que será usado na segunda fase de aplicação da pena. O artigo 42 da Lei 11.343/06 dispõe que “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. Neste caso em concreto, o acusado comercializava quantidade elevada cocaína, maconha e crack, bem assim, a natureza destes entorpecentes - cocaína, maconha e crack- vem em seu desfavor, pois trata-se de substância com grande potencial devastador, bem superior a outros tipos de entorpecente, e que tem contribuído para a destruição de famílias e aumento da criminalidade. Por tais razões, quem comercializa este tipo de entorpecente merece uma reprimenda maior do Estado. Considerando, assim, tais circunstâncias - quantidade elevada e natureza dos entorpecentes - aumento a pena base de 1/3 (1/6 para cada circunstância desfavorável), totalizando 06 anos e 08 meses de reclusão, e 666 dias multa, fixada a unidade no mínimo legal. Na segunda fase: ausentes atenuantes, mas presente a agravante da multireincidência (Processo n.º 0000287-91.2015, fls. 112; Processo

n.º 0001408-23.2016, fls.112; Processo: 0002670-42.2015, fls. 113), aumento a pena de mais 1/3, totalizando em 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e 888 dias-multa. Terceira fase: ausentes causas de aumento e diminuição, esclarecendo que devido à multireincidência do acusado, fica vedado o reconhecimento da causa de diminuição de pena previsto no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06. Assim, fica fixada, em definitivo, a pena em 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e 888 dias multa, fixada a unidade no mínimo legal.

Não há que se falar em bis in idem na utilização da reincidência como agravante genérica e para afastar o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, aplicável apenas ao réu primário e de bons antecedentes, conforme entendimento pacificado no E. STJ:

A propósito, confirmam-se os seguintes precedentes:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART.33, 4º, DA LEI 11.343/06. PRETENDIDO RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. IRRELEVÂNCIA. BIS IN IDEM. NAOCONFIGURAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NAO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, necessário o preenchimento de todas as condições elencadas na lei, quais sejam, além da primariedade, a ausência de antecedentes desabonadores, a não dedicação a atividades criminosas e a não participação em organização criminosa. 2. Inviável o reconhecimento da minorante em questão quando evidenciado que o paciente é comprovadamente reincidente, pouco importando se a reincidência é específica ou não, já que ausente qualquer distinção feita pelo legislador nesse sentido. 3. Não há que se falar em bis in idem quando considerada a reincidência na segunda etapa da dosimetria, como agravante genérica, e na terceira fase de aplicação da pena, como impeditivo para o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, 4º, da Lei n.º 11.343/06, pois se trata apenas de um mesmo parâmetro de referência para momentos e finalidades distintas, objetivando a aplicação da reprimenda proporcionalmente suficiente à prevenção e à reprovação do delito, nas circunstâncias em que cometido. 4. Ordem denegada." (HC 178.933/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 09/03/2011.).

"PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33,4º, DA LEI N.º 11.343/2006. NAO PREENCHIMENTO DE UM DOS SEUS REQUISITOS. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. I - Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois expressamente reconhecido na r. sentença condenatória que o paciente, por ser reincidente, não preenche os requisitos legais. II - Dentro dos limites legais, uma vez configurada a reincidência, a agravante deve ser aplicada. III - Não resta caracterizado bis in idem na utilização da reincidência como causa ensejadora da não aplicação da minorante do art.33, 4º, da Lei nº 11.343/2006, bem como agravante da pena, ante expressa previsão legal. Habeas corpus denegado." (HC 148.575/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de 04/10/2010.).

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, nos termos do artigo 2º, § 1º da Lei 8.072/90, com a redação nova que lhe foi dada pela Lei 11.464/07, além de ser o réu reincidente, na forma do artigo 33, §2º alínea "b" do CP, denotando sua personalidade voltada ao crime, o que exige a imposição do regime mais gravoso para efetiva prevenção e reparação do delito.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos por ausência dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal- quantidade elevada de pena e a reincidência - bem como diante da expressa proibição legal prevista no artigo 44 da Lei 11.343/06.

Nego o direito ao acusado de apelar em liberdade, pois presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP. A elevada quantidade de pena aplicada e o regime prisional mais gravoso exige o encarceramento para garantia da aplicação da lei penal. Não há nos autos prova de que a acusada exerça ocupação lícita. Nada impede, assim, que fuja do distrito da culpa para furtar-se ao cumprimento desta pena. Também há necessidade de garantir a ordem pública. O acusado é reincidente, o que indica sua personalidade desvirtuada e voltada ao crime. Solto, com sensação de impunidade e com esta conduta social reprovável, decorrente da contumácia em prática delitivas, certamente voltará a delinquir. Necessário, assim, extirpar do seio da sociedade pessoas que conturbam a ordem pública. O Judiciário não pode se furtar à efetiva reprimenda do crime de tráfico de drogas, cujos efeitos são graves e nefastos, pois não só fomenta a prática de outros crimes, geralmente furtos e roubos por parte dos usuários, que tentam manter o vício, mas também porque seus agentes são verdadeiros causadores da destruição de vidas e famílias.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar ROGER APARECIDO SILVEIRA, qualificado nos autos, às penas de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 888 (oitocentos e oitenta e oito) dias multa, fixada a unidade no mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput da Lei n.º 11.343/06.

Expeça-se mandado de prisão, recomendando-se na prisão que se encontra.

Condeno o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03.

Se o caso, expeça(m)-se a(s) certidão(ões) de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para esse espécie processual

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido às fls. 12/13, bem assim autorizo a incineração do entorpecente.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências: a) proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do art. 686 do CPP; b) oficie-se ao TRE para cumprimento do quanto disposto no art. 15 da CF; c) oficie-se ao Instituto de Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação ds réu; d) proceda-se à incineração da droga apreendida, nos termos do parágrafo 1º do art. 32 Lei de Tóxicos; d) expeça-se guia de execução penal.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Santa Bárbara d'Oeste, 01 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA